

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1480/2531

นางบุญเรือน รัตนเกษตร

โจทก์

นายสัญญาหรือธัญญา รัตนบุรี

จำเลย

นายสัญญาหรือธัญญา รัตนบุรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 125)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 30,000 บาท ฯลฯคำขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 95,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 17
กรกฎาคม 2527) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยและโจทก์ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 113,117 และ
112)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางค้ำประกันและได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 89,98)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลาสี่ปีครึ่ง มาวางให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลาสี่ปีครึ่ง มาวางให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>